

1011085-35.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Juliana Koga Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 39ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... E MORAL Contrato de transporte Roubo ocorrido no interior da estação administrada pela CPTM Ação julgada improcedente Insurgência Descabimento A despeito da incontestada relação de consumo travada entre as partes, tem-se que o roubo exclui a responsabilidade do transportador, na medida em que se caracteriza como fortuito externo, praticado por terceiro, que em nada se liga ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

39ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar - sala de atendimento nº 1204 - Centro

CEP: 01501-900 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3538-9478 - E-mail: upj36a40cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

1011085-35.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1011085-35.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Gabryelle Martins Medeiros Bittner Pinto

Requerido:

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dra. Juliana Koga Guimarães

Vistos.

Narra a autora que foi vítima de roubo de celular em estação do metrô. Requer seja a ré condenada a pagar o valor do aparelho roubado (R\$ 7.149,00), além de danos morais no importe de R\$ 10.000,00 em razão do trauma sofrido.

A requerida apresentou contestação, disse que não tem como provar que os fatos não ocorreram, mas que, mesmo que os fatos tenham ocorrido, não é responsável por conduta de terceiros.

A parte autora se manifestou em réplica (fls. 131/135).

Foi concedida às partes a oportunidade para especificação de provas. Autor postulou o julgamento do feito no estado e o réu pediu prova oral.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.

355, I, do Código de Processo Civil, pois os documentos constantes dos autos permitem o pronto julgamento da lide.

Os pedidos improcedem.

Conquanto se entenda que se trate de relação de consumo, aplicando-se à hipótese o disposto pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, ainda que se entenda que a ré, por conta da atividade exercida, tenha responsabilidade objetiva, por força do artigo 927, caput, do Código Civil, impõe-se para o reconhecimento do dever de indenizar a análise da causalidade.

No caso, a ato ilícito foi praticado por terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre a vítima e o agente que, com sua conduta, produziu um evento danoso, interferindo no nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço, de modo a afastar a responsabilidade deste último.

Anote-se que o fato de o roubo ter ocorrido dentro das dependências da ré não determina sua responsabilização civil por risco, pois suas atividades abrangem a responsabilidade relativa à segurança do usuário no momento da efetiva prestação dos serviços de transporte e, dentre suas atribuições, não está o dever de impedir a ação de criminosos.

De mais a mais, ainda que se cogite da previsibilidade da ocorrência de assaltos no local devido à grande circulação de pessoas, não se pode atribuir à ré a responsabilidade por necessariamente impedi-los, pois fato estranho à relação de consumo, para além de não possuir poder de polícia para coibir ação de criminosos.

Assim tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Indenização por dano moral e

material. Responsabilidade do 'Metrô' por roubo ocorrido dentro de suas dependências. Ausência do dever de cuidado e vigilância por fato de terceiro.

Reconhecimento de caso fortuito que afasta ilicitude na conduta da ré, comissiva ou omissiva, impede o desdobramento da responsabilidade civil extracontratual e afasta o dever de indenizar. Jurisprudência do STJ. Recursos providos" (TJSP, Apelação Cível nº 558.717-4/1, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Maia da Cunha, j. 12/06/2008).

"RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MATERIAL E MORAL Contrato de transporte Roubo ocorrido no interior da estação administrada pela CPTM Ação julgada improcedente Insurgência Descabimento A despeito da incontestada relação de consumo travada entre as partes, tem-se que o roubo exclui a responsabilidade do transportador, na medida em que se caracteriza como fortuito externo, praticado por terceiro, que em nada se liga ao serviço por ele prestado - Responsabilidade civil ilidida - Rompimento do nexo de causalidade Improcedência dos pedidos formulados que era mesmo imperativa

Honorários recursais devidos e elevados, observada a gratuidade Recurso desprovido.

(...) Contudo, o roubo ocorrido no interior da estação deve ser considerado como fato estranho à atividade por ela desenvolvida. Assim é porque

a responsabilidade do transportador restringe-se à segurança do transporte, não abrangendo fato de terceiro, estranho ao contrato, imprevisível e inevitável, equiparado a força maior, como o ocorrido no caso. Não há, como é evidente, qualquer relação de causalidade entre o comportamento do meliante com o serviço de transporte, uma vez que o roubo pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer situação, independentemente de qualquer ação positiva que a ré possa empregar" (Apelação Cível nº 1080725-23.2018.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado, rel. Jacob Valente, j. 08/10/2019). Grifei.

No caso sub judice, portanto, está-se diante de fato exclusivo de terceiro. Assim, em consonância ao artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da responsabilidade civil da fornecedora é medida de rigor.

Por conseguinte, o afastamento do preenchimento dos pressupostos para a responsabilização civil objetiva da empresa ré leva, irremediavelmente, a rejeição do pedido de tutela jurisdicional levado a efeito pela parte autora para reparação dos danos materiais e morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por conseguinte, julgo extingo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que arbitro, em conformidade com o artigo 85,

§2º do mesmo diploma legal, em 10% sobre o valor da causa, a ser corrigido, desde o ajuizamento da ação, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16º do Código de Processo Civil. Se deferido o pedido de assistência judiciária, as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal. P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA